

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6333/2538

นายประภาส ชุตินาครินทร์ กับพวก
นายกำลุน สมทบบุรณะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง

ตามนัย ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์มีสิทธิ
ถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล และศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือ
สอบถามจำเลยก่อน เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยจะมาคัดค้านภายหลังโดยอ้างว่า
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้ไม่

ตามนัย ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์มีสิทธิ
ถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล และศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือ
สอบถามจำเลยก่อน เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยจะมาคัดค้านภายหลังโดยอ้างว่า
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้ไม่

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-บุญธรรม อยู่พัก-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลแพ่ง - นายนพพร โพธิ์รังสิยากร

ศาลอุทธรณ์ - นายรุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ